

0002642-38.2015.8.26.0157

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... que no mesmo dia foi preso por tráfico de drogas.

O policial militar ouvido afirmaram que abordaram o veículo do réu e ao ser feita a pesquisa do veículo nada de irregular apareceu, mas ao ser pesquisado o CRLV constatou-se numeração irregular.

A testemunha Silvana em juízo afirmou que tinha um Focus DIS 6721 que foi clonado. Alegou que mora em São Paulo e começou a receber ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002642-38.2015.8.26.0157 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002642-38.2015.8.26.0157

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 241/2014 - 3º

Distrito Policial de Cubatão, 1827/2014 - Delegacia de Polícia de Cubatão,

1168/2014 - 3º Distrito Policial de Cubatão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO SANTOS CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

LEONARDO SANTOS CARVALHO foi denunciado como incurso nos artigos 180 "caput" e artigo 304 cc. artigo 297 todos, do Código Penal, porque, no dia 24 de outubro de 2014, no acesso à Rodovia Anchieta, fez uso de documento público falsificado, qual seja, CRLV n. 011651277549.

Consta também, que entre os dias 10 de dezembro de 2013 e 24 de outubro de 2014, no

acesso à Rodovia Anchieta, nesta cidade, recebeu e conduziu o veículo Ford/Focus, placas DGX 4412 (ostentando o emplacamento DIS 6721), cor prata, que sabia ser produto de furto.

O réu, em circunstâncias não esclarecida, recebeu o veículo descrito, pertencente a Rinaldo Baretto de Andrade, que fora furtado no dia 10 de dezembro de 2013.

No dia 24 de outubro de 2014, o réu conduzia o veículo em poder de CRLV falso, quando foi abordado por policiais militares que ao pesquisarem a numeração descobriram a irregularidade.

No curso das investigações descobriu-se que o veículo utilizado pelo réu apresentava emplacamento de outro veículo (pertencente a Silvana Rogério do Nascimento), comprovando-se a adulteração por perícia.

Recebida a denúncia em 08 de janeiro de 2021 (fls. 172), o réu apresentou defesa escrita às fls. 216/218. Laudo pericial às fls. 21 e 124. O recebimento da denúncia foi mantido às fls. 222. As testemunhas foram ouvidas e o réu interrogado (fls. 241 e 314). O Ministério Público requereu a procedência parcial do pedido. (fls. 321/325)

O réu em memoriais requereu o reconhecimento da confissão. (fls. 330/332)

É o relatório.

Decido.

O réu em seu interrogatório afirmou que comprou o carro na feria do rolo dando R\$ 1.000,00 de entrada e restante de R\$ 11.000,00, o réu pagaria em 11 parcelas de R\$ 1.000,00 que o réu levaria todo mês para o vendedor. Afirmou que no mesmo dia foi preso por tráfico de drogas.

O policial militar ouvido afirmaram que abordaram o veículo do réu e ao ser feita a pesquisa do veículo nada de irregular apareceu, mas ao ser pesquisado o CRLV constatou-se numeração irregular.

A testemunha Silvana em juízo afirmou que tinha um Focus DIS 6721 que foi clonado. Alegou que mora em São Paulo e começou a receber multas de Santos e Cubatão.

Em relação a receptação, como apontado pelo Ministério Público o réu já foi julgado por tal fato nos autos n. 0001233-27.2015.8.26.0157, portanto, inviável novo julgamento sobre o mesmo fato.

Em relação ao crime de uso de documento falso a perícia comprovou a falsidade, sendo que a versão apresentada pelo réu é a mesma que todos os criminosos detidos por esse delito apresentam, ou seja, de que compraram o carro na feira do rolo, que não sabiam da irregularidade do veículo etc.

Ocorre, que não tem como acreditar que alguém venderia um carro para um desconhecido ficando o comprador com a obrigação de ir na casa do vendedor mês a mês pagar as prestações, algo totalmente impensável, obviamente o réu adquiriu o veículo sabendo da origem criminosa e para evitar problemas com a polícia usava documentação falsa.

PASSO A DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase de aplicação da pena, não vislumbro motivos para que a pena-base seja fixada acima do mínimo, motivo pelo qual a fixo em 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa no seu piso legal.

Na segunda e terceira fase da aplicação da pena, não há atenuante, agravantes, causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial será o aberto, fazendo jus o réu a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, uma consistente no pagamento de um salário mínimo para entidade assistencial a ser fixada pelo Juízo da execução e outra de prestação de serviços à comunidade a ser definida no Juízo da execução

pelo mesmo prazo da pena imposta.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR LEONARDO SANTOS CARVALHOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 10 dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, como incurso no artigo 304 cc. 297 ambos do Código Penal, pena privativa de liberdade que substituo por duas restritivas de direito, uma consistente no pagamento de um salário mínimo para entidade assistencial a ser fixada pelo Juízo da execução e outra de prestação de serviços à comunidade a ser definida no Juízo da execução pelo mesmo prazo da pena imposta.

Oportunamente, oficie-se o TRE
PI

Cubatão, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA